

1500583-65.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... III DO ART. 105 DA CF/88). CRIME DE ROUBO: MOMENTO DE CONSUMAÇÃO. É firme a jurisprudência desta colenda Corte de que o delito de roubo se consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel subtraída mediante grave ameaça ou violência. Noutros termos: é de se considerar consumado o roubo, quando o agente, cessada a violência ou a grave ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 13h00min às 17h00min

Processo Digital 1500583-65.2022.8.26.0542 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500583-65.2022.8.26.0542

Controle: 2022/000486

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

Gabriel Roberto Galvão da Cruz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

GABRIEL ROBERTO GALVÃO DA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso nas penas do artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I, do Código Penal (Carlos), artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (João, Vitória e Gabrielle), artigo 158, §§ 1º e 3º, c.c. o artigo 14, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal (João, Vitória e Gabrielle), e artigo 329, caput, do Código Penal, praticados na forma do artigo 69, também do Código Penal, porque, em 5 de março de 2022, por volta das 00h, Piratininga, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, Gabriel Roberto, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros dois indivíduos, não-identificados, subtraiu, para eles, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo contra Carlos, mantendo-o em seu poder, restringindo-lhe a liberdade, o aparelho telefone celular Samsung A20, bem como R\$ 120,00, bem como, em 5 de março de 2022, por volta das 00h15min, na Rua Amador Bueno, 339, Piratininga, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros dois indivíduos, não-identificados, subtraiu, para eles, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo contra Vitória, João e Gabrielle, mantendo-os em seu poder, restringindo-lhes a liberdade, documentos pessoais, cartões bancários, um colar avaliado em R\$ 70,00, um smartwatch Xiaomi, avaliado em R\$ 350,00, um aparelho telefone celular Apple iPhone 7 pertencentes a Vitória, documentos pessoais, cartões bancários e um colar avaliado em R\$ 300,00

pertencentes a João, um anel avaliado em R\$ 900,00 e um aparelho telefone celular Xiaomi pertencentes a Gabrielle e, ainda, nas mesmas circunstâncias tempo-espaciais, Gabriel Roberto, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros dois indivíduos, não-identificados, tentou constranger, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Vitória, João e Gabrielle, com intuito de obter para eles vantagem econômica, consistente em valores existentes nas contas-bancárias das vítimas-reservadas, fazendo-o mediante restrição de liberdade delas, condição necessária para obtenção da vantagem econômica, não consumando o ilícito penal por circunstâncias alheias à sua vontade. Por fim, no mesmo contexto espaço-temporal, Gabriel Roberto se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para sua execução.

Apurou-se que Carlos conduzia seu veículo Hyundai HB20, FXI2B25, na condição de motorista de aplicativo (Uber), quando, por volta das 00h de 5 de março de 2022, foi acionado para atender corrida no Piratininga.

Em dada altura do bairro, Carlos foi abordado por Gabriel Roberto e um de seus comparsas, que disseram ser os passageiros que o haviam acionado.

Ambos embarcaram e, após poucos metros, um dos agentes sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, exigindo que Carlos desligasse o automotor. Obrigaram Carlos a ocupar o banco traseiro, onde estava o outro roubador, enquanto o primeiro assumiu a direção do veículo. Ato contínuo, um terceiro indivíduo também embarcou no automotor, no banco do passageiro dianteiro.

Transitaram por cerca de 15min, sendo que neste ínterim efetuaram a subtração de bens, desferindo, para tanto, coronhadas na cabeça de Carlos.

Depois de chegarem na Rua Amador Bueno, os agentes interceptaram o veículo CAO A Chery Tiggo, FNA-8B76, conduzido por João e tendo como passageiras Vitória e Gabrielle.

Rapidamente, um dos roubadores desembarcou e apontando a arma de fogo contra João, anunciou o roubo, obrigando o motorista a desembarcar e entrar no banco traseiro, enquanto Gabriel Roberto e o outro agente desembarcaram do veículo Hyundai HB20 e também embarcaram no automotor CAO A Chery Tiggo.

O primeiro agente assumiu a direção do veículo CAO A Chery Tiggo e passaram a transitar restringindo a liberdade das demais vítimas-reservadas, sendo Carlos liberado juntamente com seu automotor.

Durante o trajeto, os bens pertencentes a João, Vitória e Gabrielle foram subtraídos mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Com a subtração dos celulares das vítimas-reservadas, os roubadores passaram a ameaçar, exigindo que fornecessem suas senhas e que queriam transferir para eles as quantias existentes em suas contas-bancárias, via PIX.

Diante da resistência das vítimas-reservadas, que afirmavam não ter dinheiro, os roubadores, sempre revezando nas funções intimidantes, passaram a ameaçar de morte, dizendo que caso encontrassem dinheiro suas contas a conversa seria diferente.

Transitaram com o veículo por cerca de 30min, quando pararam e obrigaram João a desembarcar, acompanhado por um dos roubadores, permanecendo no automotor Vitória e Gabrielle, bem como Gabriel Roberto e um dos comparsas.

João foi conduzido por uma via não pavimentada, sendo que o roubador dizia para que não olhasse para trás. Após alguns minutos, ao chegarem em uma rua sem saída, João percebeu que o roubador se evadiu.

Enquanto isso, Gabriel Roberto e o comparsa, conduziram Vitória e Gabrielle por mais alguns minutos, exigindo R\$ 10.000,00 para as liberarem.

Ocorre que durante esse percurso, na Rua Marginal Direita, depararam-se com uma viatura da Polícia Militar e como Carlos havia comunicado o assalto, os milicianos deram sinal de parada, que não foi obedecido pelos agentes, que passaram a se evadir com o veículo em alta velocidade.

Entretanto, ao atingirem o cruzamento da Rua Frei Gaspar com a Rua Frei Caneca, os roubadores acabaram colidindo o automotor com outro veículo que ali se encontrava. Gabriel Roberto e seu comparsa ainda desembarcaram e passaram a fugir a pé. Gabriel Roberto foi alcançado e detido, enquanto seu comparsa logrou se evadir. Durante sua abordagem, Gabriel Roberto resistiu violentamente, debatendo-se, sendo necessário o

uso de força moderada para contê-lo.

Instados a comparecerem ao Quinto D.P. Local, Carlos, Vitória e Gabrielle prontamente reconheceram Gabriel Roberto como um dos autores dos delitos que lhes vitimara.

A denúncia foi recebida em 21 de março de 2022 (fls. 226/229), sendo devidamente citado Gabriel Roberto (fls. 251). Sobreveio a resposta escrita (fls. 258) e, não havendo causas de sumária absolvição, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 279/280).

Durante a instrução processual criminal foram ouvidas vítima-reservada (fls. 320/323) e testemunhas (fls. 324/325). Houve desistência da oitiva de vítima-reservada, o que foi homologado pelo Juízo (fls. 327), prosseguindo-se com o interrogatório do acusado (fls. 326).

Encerrada a instrutória, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, nada foi requerido, sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 327). Em sede de memoriais escritos, o Dr. Promotor de Justiça pleiteou pela parcial procedência do feito e consequente condenação de Gabriel Roberto por infração ao artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I, do Código Penal (Carlos), artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (João, Vitória e Gabrielle), artigo 158, §§ 1º e 3º, c.c. o artigo 14, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal (João, Vitória e Gabrielle), praticados na forma do artigo 69, também do Código Penal, e sua absolvição no que tange ao crime do artigo 387, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 331/350).

A Defesa, por seu turno, pugnou pela parcial procedência, observando-se a confissão de Gabriel Roberto (fls. 385/386).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Quanto ao delito do artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I, do Código Penal, que vitimou Carlos, e o delito do artigo 329, caput, do Código Penal, o conjunto probatório amealhado se mostra frágil.

A vítima Carlos não foi ouvida em Juízo para esclarecer o desenrolar dos fatos e nem a dinâmica da violência e grave ameaça, remanescendo, tão-somente, sua narrativa na fase extrajudicial, sem o contraditório.

Ressalte-se que os milicianos não presenciaram estes fatos, nada esclarecendo em relação ao ocorrido, informando, o P.M. Bruno, que foi irradiado pelo C.O.Po.M. que uma SUV havia abordado um Uber, e o P.M. Matheus, que encontraram uma vítima no Piratininga que informou ter sido roubada por uma SUV branca.

Os policiais militares, inquiridos em Juízo, nada relataram acerca de resistência desenvolvida por Gabriel Roberto no momento da abordagem.

Cabe ressaltar que, como cediço, na fase da denúncia vigora o princípio in dubio pro societatis da análise das provas e o inquérito-policial é peça meramente informativa destinada tão-somente a autorizar o exercício da ação-penal. Todavia, na sentença, se das provas emergem dúvidas da autoria, aplica-se o princípio in dubio pro reo. Neste sentido:

“Inquérito Policial - Valor deste que não pode ser tamanho que autorize a condenação apenas com seus elementos - Prova suficiente para o oferecimento da denúncia, mas não para a condenação - Absolvição mantida” (Relator: Renato Nalini - Apelação Criminal 94.764-3 - Mauá - 25.03.91).

“Inquérito policial - Natureza - Disciplina da Prova - O inquérito policial constitui mero procedimento administrativo, e de caráter investigatório, destinado a subsidiar a atuação do Ministério Público. Trata-se de peça informativa cujos elementos instrutórios - precipuamente destinados ao órgão da acusação pública - habilitá-lo-ão a instaurar a persecutio criminis in judicio. A unilateralidade das investigações desenvolvidas pela Polícia Judiciária na fase preliminar da persecução penal (informatio delicti) e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial não autorizam, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional do contraditório e da plenitude de defesa, a formulação de decisão

condenatória cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito. A investigação policial - que tem no inquérito o instrumento de sua concretização - não se processa, em função de sua própria natureza, sob o crivo do contraditório, eis que é somente em juízo que se torna plenamente exigível o dever de observância ao postulado da bilateralidade e da instrução criminal contraditória. A inaplicabilidade da garantia do contraditório ao procedimento de investigação policial tem sido reconhecida tanto pela doutrina como pela jurisprudência dos Tribunais (RT 522/396), cujo magistério tem acentuado que a garantia da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da persecução penal em juízo. Nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia" (STF - 1ª Turma - REcr. nº 136.239-1/SP - RELATOR:- Min. Celso de Mello - DJU 14/08/92, pág. 12227).

Para os delitos do artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (João, Vitória e Gabrielle), artigo 158, §§ 1º e 3º, c.c. o artigo 14, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal (João, Vitória e Gabrielle), praticados na forma do artigo 69, também do Código Penal, a materialidade delitiva se consubstancia em auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 32/41) e auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega (fls. 52/53), bem como pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório (fls. 320/325) e, especialmente, pela confissão judicial de autoria (fls. 326).

Perante a D. Autoridade Policial, Gabriel Roberto se reservou no direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 21).

Em Juízo, negou a prática do roubo no qual a vítima era um Uber. Esse crime foi praticado por Rodrigo e o interrogando apenas entrou depois. Confirmou que estava participando do roubo em que abordou as três vítimas. Estavam com uma réplica de arma de fogo, arma de plástico. Jeferson era quem estava com essa arma de brinquedo. Sentou-se no banco de trás com as vítimas. Jeferson foi que desceu com João. Ele levou parte dos bens das vítimas. O interrogando e Rodrigo ficaram com as vítimas mulheres no carro. Rodrigo foi quem fez o pedido das senhas dos aplicativos para fazer PIX. Isso ocorreu quando estavam rodando no veículo. João já não estava mais no carro. Não conseguiram fazer transferência dos bancos. Declarou seu arrependimento. Não resistiu à prisão (fls. 326).

A parcial confissão de Gabriel Roberto deve ser aceita naquilo que estiver amparada pelo conjunto probatório amealhado e afastada na esteira do que for contrariada, de acordo com a interpretação holística das provas.

A vítima-reservada João narrou que que estava com sua namorada e chamou seu primo e a namorada dele. Depois decidiram ir para a casa de seu primo. Seu primo foi de moto, enquanto o declarante, sua namorada e a namorada de seu primo seguiram no veículo. Quando estavam estacionando, veio um carro e parou na frente. Um dos autores desembarcou com arma, assumindo o volante. Foi colocado para trás do veículo. Em princípio eram dois autores, mas 1m ou 2m depois entrou mais um autor no lado direito do veículo. Ficaram rodando com eles, sendo que queriam fazer PIX e ficavam mexendo nos aplicativos do banco fazendo ameaças. Em um local mais afastado desceu do veículo com um dos autores e foi subindo um morro e chegou em um descampado. Ficou ali sentado sendo que esse autor falava com outros dois que estavam no carro com as mulheres. Já tinha ocorrido crime anterior a um Uber e a polícia estava fazendo ronda. A polícia encontrou o veículo e na fuga eles colidiram com o carro, sendo que um dos autores fugiu e o outro foi de encontro com a polícia.

As vítimas mulheres eram Vitória e Gabrielle. Roubaram sua carteira e uma corrente. Chegaram a pegar seu celular, mas jogaram fora. De Vitória, pelo que se recordou foi roubado apenas o relógio e não quiseram o iPhone dela. De Gabrielle roubaram o celular.

Não sabe diferenciar uma arma e uma pistola. Tem certeza de que era uma arma e ele já saiu do veículo apontando para o declarante. Foram desapossados dos bens dentro

do veículo. Eles não conseguiram fazer transferências bancárias dos aplicativos do declarante e nem das mulheres. Como foi separado das demais vítimas, em um determinado momento o autor que estava consigo lhe mandou embora dizendo para não olhar para trás. Tentou seguir o caminho que tinha feito com o autor e, quando não sabia mais, pegou um Uber e foi para a casa de sua tia. De lá seguiu para a Delegacia. Na Delegacia foram colocadas três pessoas e reconheceu uma delas. Não teve condições de reconhecer o que ficou consigo e apenas informou que era negro. O que foi abordado foi reconhecido.

O autor que foi preso ficou do seu lado esquerdo na parte traseira do veículo, tirou sua corrente, pegou sua carteira e ficou mexendo em seu celular para fazer PIX. Ele fazia ameaças também. Ele era alto, magro, branco e cabelo curto. Realizado reconhecimento, reconheceu o n. 1 (Gabriel) como sendo autor. Teve 80% de certeza e de pé com 100% de certeza (fls. 320/321).

A vítima-reservada Vitória declinou que estava no veículo com João e Gabrielle. Quando estavam estacionando foram fechados por um HB20. Deste veículo saiu um armado e já foi abordando. Seu namorado saiu do veículo, mas mandaram que todos entrassem novamente no carro. Um dos autores assumiu a direção e outro se sentou no banco de trás dizendo que era da quadrilha do PIX. Antes de arrancarem mais um entrou no veículo. Começaram a rodar e pedir dinheiro. Pegaram celular e começou a mexer. Subtraíram relógio, anel e colar da declarante. Não tinha dinheiro. Eles fizeram muitas ameaças. Pararam o veículo e um dos autores desceu com João, levando-o. Os outros dois ficaram no carro com as duas vítimas mulheres, dizendo que iriam atrás de maquininha. Aquele que ficou com João ligou para os comparsas do carro fazendo ameaças que fariam algo com João. Rodaram aproximadamente uma hora de carro com eles, até que a polícia fez a abordagem. Aquele que estava dirigindo acabou batendo o veículo na fuga. O comparsa que estava atrás era o mais agressivo, mas quando a polícia chegou ele queria descer. O comparsa da frente não deixou. De Gabrielle levaram o celular e uma aliança de noivado. Na Delegacia de Polícia reconheceu o autor que ficou atrás do veículo. Aquele que estava dirigindo conseguiu fugir.

Descreveu o autor que estava no banco de trás como branco, usava touca e ele estava com máscara, mas depois tirou. Estava dentro do carro quando eles pegaram os bens. Recuperou o seu celular e o de João. O celular da declarante estava com o roubador que ficou com João e ele devolveu. Seu celular caiu na fuga de um dos autores e ele foi recuperado. Seu relógio era um smartwatch de valor econômico. Seu colar era de prata e tinha mais valor sentimental. Não soube definir se era revólver ou pistola. Quando o autor apontou já mandou que abaixasse a cabeça. Na Delegacia mostraram três rapazes por um buraco e reconheceu um dos autores.

Realizado reconhecimento, reconheceu o n. 2 (Gabriel) como sendo o autor do crime, mas com 70% de certeza. No dia dos fatos ele estava um pouco diferente. Parecia machucado e com a camiseta suja (fls. 322).

A vítima-reservada Gabrielle narrou que estava com dois amigos no veículo quando foram fechados por um HB20. Desse carro desceram dois autores. O primeiro, armado, já tirou seu amigo do volante. Eles entraram no carro e mandaram que abaixassem a cabeça. Aquele que entrou atrás pressionou a cabeça da declarante para baixo. Andaram um pouco e já entrou um terceiro autor e então passaram a correr com o carro. Não queriam que levantassem as cabeças. Em determinado momento um dos autores desceu com João levando o celular da declarante, aliança de noivado e colares. Neste momento cogitaram de colocar a declarante e amiga no porta-malas. Os outros dois autores seguiram com a declarante e amiga. Houve fuga mais ou menos no Jardim Piratininga.

Eles pediram a senha dos bancos e obrigaram a declarante a tirar a senha dos aplicativos. O autor estava muito agressivo e não estava conseguindo fazer o que ele pediu na velocidade que ele queria e disse que ele estava perdendo a paciência. Eles não conseguiram fazer transferências de valores da conta da declarante.

Inclusive aquele autor que desceu com João e ficou na posse do celular da declarante ligou pedindo senhas dos bancos e aplicativos financeiros que a declarante tinha. Na batida do veículo, um conseguiu fugir e o outro foi detido. Fez reconhecimento na Delegacia.

Os valores dos itens roubados não eram exorbitantes, cerca de mil reais entre celular e anel. Sua aliança tinha um valor emocional e ficou abalada quando foi subtraída. Os bens foram retirados quando estavam dentro do carro. Quem retirou seus bens foi Gabriel e lembrava bem do rosto dele e inclusive no B.O. soube que morava no Piratininga. Além de Gabriel foram colocados para reconhecimento outros dois meninos de aproximadamente quinze ou dezesseis anos. Não conseguiu definir se era um revólver ou pistola, até porque ele já veio apontando para João.

Realizado reconhecimento, reconheceu o n. 3 (Gabriel) com 99% de certeza (fls. 323).

Consigno que o reconhecimento judicial foi feito com apresentação de Gabriel Roberto e mais duas pessoas, para os fins do artigo 226, do Código de Processo Penal.

O reconhecimento de Gabriel Roberto pelas vítimas-reservadas detém eficácia jurídica. Houve pormenorização da conduta dele, sendo que Gabriel Roberto foi o agente que embarcou no banco traseiro do veículo das vítimas-reservadas e pressionou a cabeça de Gabrielle para baixo. Não há, portanto, qualquer dúvida acerca da participação dele, aliás por ele confessada. Neste sentido:

“A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contacto direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderância resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si” (TACRIM/SP, JUTACRIM 100/250, Rel. Juiz Almeida Braga).

Cabe desatacar que Gabriel Roberto foi visto desembarcando do veículo no qual os agentes mantiveram as vítimas-reservadas Gabrielle e Vitória, subtraído da vítima-reservada João, empreendendo fuga. Ele foi alcançado e detido pelos milicianos e, em Juízo, confirmou sua participação nesta prática delitiva.

A testemunha A Policial Militar Bruno declinou que em patrulhamento foi irradiado pelo C.O.Po.M. a respeito de uma SUV. branca com três indivíduos que tinham roubado um Uber. Estavam no Piratininga e avistaram o veículo que empreendeu alta velocidade. Desse veículo desembarcaram dois indivíduos, sendo que um conseguiu fugir e o outro foi abordado pelo declarante.

Quando correu atrás do acusado, ele se dizia vítima e foi necessário o uso de força moderada para algemá-lo. Ele negava a todo momento a prática dos roubos, mas as duas vítimas que estavam no banco de trás do veículo informaram que estavam com os outros roubadores. Não houve apreensão de arma nem com o abordado e nem no veículo. Outra equipe fez contato com a vítima do Uber que compareceu no local e reconheceu o veículo e o abordado. Não se recordou se os bens foram recuperados. Havia computador dentro do carro (fls. 524).

A testemunha Policial Militar Matheus asseverou que encontraram com uma vítima no Piratininga que informou que foi roubada por uma SUV branca. Em patrulhamento encontraram o veículo Tiggo branco em alta velocidade, que colidiu com o carro. Desse veículo desembarcaram o acusado e outro que conseguiu fugir. Dentro do carro havia duas vítimas.

Não houve apreensão de arma. A vítima do Uber compareceu no 5º D.P. de Osasco.

Não perderam o acusado de vista desde que ele desceu do veículo. Ele não dispensou nada. Assim que ele desceu do carro já conseguiram abordá-lo (fls. 525).

Quanto ao delito do artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I do Código Penal, não há que se cogitar da existência de dúvida da grave ameaçada perpetrada pelo acusado e comparsa. Isso porque houve grave ameaça mediante emprego de arma de fogo. Ressalte-se que as vítimas-reservadas foram abordadas pelo comparsa, empunhando arma de fogo, apontada em direção a João, sendo que este agente assumiu a direção do automotor, enquanto Gabriel Roberto foi para o banco de trás. A versão dada pelas vítimas-reservadas evidencia a existência do armamento.

Tentativa, à evidência, não ocorreu. A questão do momento da consumação do crime de roubo hoje se encontra devidamente pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não é necessária a posse tranquila da coisa roubada pelo roubador, operando-se a consumação quando detém a posse, ou seja, com a retirada da coisa que estava em poder da vítima com o emprego de grave ameaça ou violência, independentemente de locupletar-se ou não depois disso. Não é, pois, necessária a posse tranquila da res, fora da esfera de vigilância do dominus. Ressalte-se, outrossim, que nem todos os bens subtraídos não foram recuperados.

O roubo está consumado no instante em que o agente se torna, mesmo que por pouco tempo, possuidor da res subtraída mediante grave ameaça. A rápida recuperação da coisa e a prisão dos agentes não caracteriza a tentativa (S.T.J. – R.E. 77.868 - SP - Rel. Min. Félix Fischer- J. 04.03.97- DJU 14.04.97). Tal é o entendimento, inclusive, do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CABIMENTO (ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88). CRIME DE ROUBO: MOMENTO DE CONSUMAÇÃO. É firme a jurisprudência desta colenda Corte de que o delito de roubo se consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel subtraída mediante grave ameaça ou violência. Noutros termos: é de se considerar consumado o roubo, quando o agente, cessada a violência ou a grave ameaça, inverte a posse da res furtiva. Sendo desnecessário que a posse da coisa seja mansa e pacífica. Precedentes: RE 102.490, Relator o Ministro Moreira Alves (Pleno); HC 89.958, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence (Primeira Turma); HC 89.653, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Primeira Turma); e HC 89.619, de minha relatoria (Primeira Turma). Por outra volta, não procedem as alegações de que houve reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ) e que não ficou demonstrada a divergência de interpretação, exigida pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da CF/88. Habeas corpus indeferido" (HC 89959, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2007, DJe-087 DIVULG 23-08-2007 PUBLIC 24-08-2007 DJ 24-08-2007 PP-00070 EMENT VOL-02286-04 PP-00662 RT v. 96, n. 866, 2007, p. 565-569).

A execução delitativa foi perpetrada por três agentes. Basta a pluralidade de pessoas, vale dizer, a concorrência de dois ou mais agentes.

Houve, portanto, divisão de tarefas durante a execução do crime e restou comprovado que o acusado e comparsas tinham a deliberada intenção de praticar o delito de roubo, configurando-se, pois, a causa de aumento do crime. A participação na conduta delitativa indica que a atuação de Gabriel Roberto não foi de menor relevância, sendo ele executor. Gabriel Roberto abordou as vítimas-reservadas, juntamente com o agente armado, embarcando no assento traseiro do automotor, revezando-se com os demais roubadores na ameaça e tentativa de obter dados bancários.

Relativamente à restrição da liberdade, tem-se que devidamente caracterizada, posto que o agente manteve as vítimas-reservadas sob seu jugo, por período de tempo, desde a abordagem, após o apossamento de bens – aparelho telefone celular, joias, levando-as consigo em ato desnecessário.

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA DO VENERADO ACÓRDÃO. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS. 1. PERSISTINDO O RÉU EM MANTER A VÍTIMA PRIVADA DE SUA LIBERDADE, COM ESTA CONDUTA ADICIONAL, ULTRAPASSA ELE OS ELEMENTOS DO TIPO DO ROUBO COMUM, QUE É SOMENTE MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. 2. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS"

(Processo: 279906120098070007 DF 0027990-61.2009.807.0007 - Relator(a): JOÃO TIMOTEO DE OLIVEIRA - Julgamento: 13/12/2010 - Órgão Julgador: Câmara Criminal - Publicação: 10/01/2011, DJ-e Pág. 25).

Para o reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao emprego da arma de fogo, basta a exibição, sendo que para fins de grave ameaça à pessoa esta utilização é um plus que torna mais acentuada a gravidade.

Vale dizer, a arma de fogo foi vista pelas vítimas-reservadas e não se tratou de mera simulação. Veja-se que a arma de fogo foi exibida, pelo comparsa de Gabriel Roberto, que a apontou em direção à vítima-reservada João.

Como escreveu com propriedade o eminente Marrey Neto, "se a palavra da vítima pode o mais, identificar o roubador, constituiria rematado contra-senso não admitir

pudesse o menos, isto é comprovar a presença e/ou a utilização de armas, não sendo imprescindível a sua apreensão" (RJDTACRIM 10/142-146, especificadamente à pág. 145. Vide, ainda, entre outros, RJDTACRIM 26/188, 23/353, 19/159, 16/148, 10/117; Julgados do TACRIM 89/443, 93/377).

O emprego da arma é circunstância objetiva do crime e, porquanto, comunica-se aos autores, independentemente de sua efetiva utilização pelos agentes.

"O emprego de arma é circunstância objetiva que agrava o roubo e, portanto, comunica-se ao co-autor, logo, demonstrado, por meio de prova insofismável, o concurso armado de dois agentes na prática de subtração patrimonial, a falta de identificação de qual deles teria feito uso da única arma apreendida não os exime de responsabilidade" (RJDTACRIM-SP 14/140).

Caracterizada, assim, está a qualificadora do emprego de arma de fogo.

Não há qualquer viabilidade de desclassificação para o delito de furto. Do conjunto probatório amealhado aos autos, verificou-se a caracterização da grave ameaça quando da subtração. Tem-se que estes elementos tipificam o crime em tela, ou seja, o roubo, cuja característica fundamental é a redução da vítima à impossibilidade de resistir pelo caráter intimidativo da grave ameaça.

Acerca do delito do artigo 158, §§ 1º, primeira parte, e 3º, do Código Penal, tem-se, relativamente à sua tipicidade, que é imprescindível a separação de cada elemento da conduta praticada, sendo necessário, pois, identificar os elementos que tipificam o delito do dito sequestro-relâmpago como delito autônomo.

O sequestro-relâmpago, como indicado por seu nome, inicialmente, consiste na privação da liberdade exercida pelo agente contra determinada pessoa, ainda que dita privação perdure por espaço de tempo inferior ao que normalmente se verifica na ocorrência de um sequestro propriamente dito, o que se deu in casu, no qual as vítimas-reservadas foram mantidas sob o jugo dos acusados por, aproximadamente, algumas horas, sendo obrigada a fornecer senhas e dados bancários.

Vê-se que a intenção do acusado e comparsas visou a obrigar as vítimas-reservadas a fornecerem a senha dos cartões bancários. As despojaram de bens diversos e após obterem senhas, não conseguiram realizar as transações bancárias. As vítimas-reservadas ficaram em poder do acusado e comparsas, enquanto eram realizadas tentativas de operações, dos quais foram obrigadas a informar os dados.

A intenção foi clara, qual seja, o constrangimento da vítima-reservada a lhes entregar a senha dos cartões bancários, estando ela ainda com a liberdade privada e mantida como refém.

Verifica-se, pois, que o sequestro-relâmpago foi praticado na sequência da dos bens das vítimas-reservadas.

Ensina Weber Martins Batista:

"O que caracteriza o roubo e o distingue da extorsão é que aquele primeiro é o crime da violência - violência imediata ou mediata, exercida de fato ou imediatamente prometida -, de tal modo que a vítima fica à mercê do agente. Assim, ainda quando está obtenha o bem com a cooperação da vítima, não se pode dizer que está agiu, pois, na realidade, teve suprimida sua vontade, portou-se como um verdadeiro instrumento material da vontade do agente. A extorsão, diferentemente, é o crime da ameaça, em que a vítima pratica a ação pretendida pelo sujeito ativo porque intimidada pela promessa de mal grave. Acontece que, neste caso, embora viciada pela coação, há vontade, a vítima age. O agente não obterá a vantagem pretendida sem um comportamento seu que poderá ser negado" (O furto e o roubo no direito e no processo penal, P. 334/335).

De fato, está ao inteiro arbítrio do agente, pratique a vítima algum ato ou não, apossar-se de joias, do celular etc. Ele detém o domínio do resultado do ilícito. Porém, doutra sorte, não se dispende a vítima a fornecer a senha de seu cartão bancário, não haverá despesa alguma com referido cartão bancário; o domínio do resultado é da vítima. Daí a diferença que demonstra que a conduta caracterizou crime autônomo.

A extorsão é crime formal ou dito de consumação antecipada, integrando-se com a ação, tolerância ou omissão imposta coativamente à vítima, ou com o sequestro da pessoa para cujo resgate é exigida a vantagem ilícita.

É irrelevante a circunstância das vítimas-reservadas não terem sofrido prejuízo em

seu patrimônio com a persecução da realização de operações bancárias. O crime se perfaz e se consuma independentemente da obtenção da vantagem econômica visada pelos agentes.

Outrossim, não há que se falar em consunção com absorção do roubo pelo sequestro-relâmpago havido. Isto porque os delitos foram praticados autonomamente, não se verificando que de um pretendia o agente alcançar o outro.

“PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DELITOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Revela-se idônea a amparar a sentença condenatória, a versão das vítimas, corroborada pela confissão extrajudicial de um dos réus. 2. Não comprovada a relação consuntiva entre os delitos, não se demonstrando que um dos crimes fora praticado no intuito de se alcançar o outro, impossível a aplicação do princípio da consunção. 3. Observada as formalidades formais e o uso de argumentos idôneos, descabe alegação de pena desproporcional ou exarcebada. 4. Recursos improvidos. Decisão Unânime” (Processo: APL 3478075 PE - Relator(a): Antônio de Melo e Lima - Julgamento: 29/04/2015 - Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal - Publicação: 22/06/2015).

Assim como para o artigo 157, do Código Penal, na execução deste delito – artigo 158, do Código Penal – houve a participação de três agentes. Tratando-se de circunstância objetiva, basta a presença de mais de um agente, a pluralidade de pessoas. Verifica-se, aqui também, que houve divisão de tarefas durante a execução do crime, sendo que Gabriel Roberto ingressou no veículo das vítimas-reservadas, no banco traseiro, e se revezou com os demais agentes nas ameaças para obtenção de dados e senhas bancárias. A participação na conduta delitiva indica que a atuação do acusado não foi de menor relevância, sendo ele executor.

Previamente ajustados de posse dos bens subtraídos das vítimas-reservadas, Gabriel Roberto e os comparsas obrigaram as vítimas-reservadas a fornecer senhas e dados bancários, tentando realizar operações. Tem-se, assim, mais de uma ação, para mais de um crime, com desígnios autônomos, satisfazendo, portanto, o concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal. Nesse sentido:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO. CONDUTAS DIVERSAS. CONCURSO MATERIAL. SÚMULA 96/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, MOTIVOS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A conduta do agente, consistente em subtrair bens pertencentes à vítima mediante grave ameaça e, ainda, em exigir a entrega do cartão bancário e senha, embora realizada no mesmo contexto, caracteriza, de forma autônoma, os delitos de roubo e de extorsão. Precedentes. 2. A afirmação da Corte a quo de que não se chegou a realizar a retirada de dinheiro em caixa eletrônico, com o uso da senha da vítima, é irrelevante para a configuração do crime de extorsão, nos termos da Súmula 96/STJ. 3. A existência de vontade direta e livre, quando da prática do crime, bem como a sua gravidade abstrata não são argumentos idôneos a justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, com base na valoração negativa da culpabilidade. Precedentes. 4. Por se tratar de elementar do delito, a busca pelo lucro fácil não é apta para agravar a pena. Precedentes. 5. Quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. Precedentes. 6. Ostentando o acusado mais de uma condenação anterior definitiva, é possível a utilização de parte delas na primeira etapa da dosimetria, para caracterizar os maus antecedentes, e de outra para valorar negativamente a personalidade, sem que isso implique a ocorrência de bis in idem. Precedente. 7. Deve ser mantida a valoração negativa a título de consequências do crime, uma vez que foi utilizada fundamentação que desborda da figura típica do delito. 8. Na segunda fase da dosimetria, uma vez reconhecida pelo Tribunal de origem a atenuante da confissão espontânea, impõe-se, conforme pacificado entendimento desta Corte (EResp n.

1.154.752/RS, da minha relatoria, DJe 4/9/2012), a sua compensação com a agravante da reincidência. 9. Não se admite, no crime de extorsão, com base em critério puramente aritmético, a aplicação de fração de aumento superior à mínima.

Precedente. 10. Recurso especial parcialmente provido. Habeas corpus concedido de ofício" (REsp 1255559/DF - RECURSO ESPECIAL 2011/0128166-0 - Relator(a) Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (1148) - Órgão Julgador T6 - SEXTA - Data do Julgamento 11/06/2013 - Data da Publicação/Fonte DJe 25/06/2013)

Por fim, incide a previsão do § 1º sobre o § 3º, ambos do artigo 158, do Código Penal:

"(...) ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa, que se explica pela inserção posterior da qualificadora do § 3º no tipo do artigo 158 do Código Penal, que surgiu após uma necessidade de reprimir essa modalidade criminosa" (REsp 1353693/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016). Para os delitos incide, in casu, o artigo 70, do Código Penal, haja vista que, ainda que mediante uma única ação, foram atingidos os patrimônios distintos e distinguíveis de vítimas diferentes. Veja-se que foram subtraídos bens de João, Vitória e Gabrielle, consistente em aparelhos telefones celulares, joias e o veículo automotor, bem como foram obtidos dados bancários de cada uma das vítimas-reservadas. O Superior Tribunal de Justiça definiu que: "O roubo praticado contra vítimas diferentes em um único contexto configura o concurso formal e não crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos ofendidos", fazendo-o com base nos seguintes precedentes: HC 275122/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 27/06/2014, DJE 04/08/2014; AgRg no AREsp 389861/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 18/06/2014, DJE 27/06/2014; HC 194624/RJ, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, Julgado em 20/02/2014, DJE 15/04/2014; HC 282202/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 06/02/2014, DJE 14/02/2014; HC 213571/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado em 22/10/2013, DJE 05/11/2013; REsp 1409943/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 15/10/2013, DJE 28/10/2013; HC 167812/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 21/03/2013, DJE 10/04/2013; REsp 297432/PI, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, Julgado em 21/02/2002, DJ 11/03/2002.

Após a subtração dos bens das vítimas-reservadas, o acusado e comparsas obtiveram os dados bancárias delas e tentaram realizar transações. Tem-se, assim, mais de uma ação, para mais de um crime, com desígnios autônomos, satisfazendo, portanto, o concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal, entre os delitos do artigo 157 e artigo 158, ambos do Código Penal.

Conclui-se, pois, pela parcial procedência e consequente condenação de Gabriel Roberto Galvão da Cruz, qualificado nos autos, por infringência ao artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e artigo 158, §§ 1º e 3º, todos na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Passo à dosimetria da pena.

Não agiu com intensidade dolosa incomum para os delitos da espécie a justificar a exacerbação da pena-base acima do mínimo legal, conforme permissão do artigo 59, do Código Penal.

Faz jus à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.

Entretanto, como é cediço, ao Magistrado não é dado transgredir os limites que a lei fixa para as penas, salvo nos casos em que tal faculdade é expressamente outorgada. Assim, inadmissível é a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda quando se cuide de agente confesso judicialmente:

"Na aplicação da pena, as circunstâncias atenuantes, de consideração obrigatória, não permitem a fixação da reprimenda em parâmetros inferiores ao mínimo legal, não havendo confundi-las com as causas de diminuição de pena, que, estas sim, ensejam essa possibilidade" (RJD 23/299).

É de se observar que a Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça não revogou sua Súmula 231. A atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal continua não tendo o condão de reduzir a reprimenda para abaixo do mínimo legal.

Neste sentido, inclusive, já decidiu o próprio Superior Tribunal de Justiça: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545/STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE SEM REFLEXOS NA PENA. SÚMULA 231/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - De acordo com o enunciado n. 545/STJ, "Quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal". III - In casu, a forma da confissão da paciente, para se beneficiar de tese da defesa, configura confissão qualificada, de modo que foi expressamente confirmado pelo juiz de origem que a paciente admitiu a imputação dos fatos relativos ao dia 06/01/2016. IV - Destarte, considerando a utilização da confissão para formara convicção do julgador, deve ela ser apreciada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Entretanto, considerando que a pena-base da paciente foi fixada no mínimo legal, "[n]os termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (AgRg no AREsp n. 623.682/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/10/2015). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão na dosimetria, sem reflexos na pena definitiva (Súmula 231 STJ), mantidos os demais termos da condenação" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 431.336-RS. Relator: Ministro Felix Fischer. Julgamento: 12 de junho, 2018. Publicação: 15 de julho, 2018).

Gabriel Roberto é primário e não ostenta maus-antecedentes criminais.

O acréscimo de pena pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo será de 3/3. Veja-se que devem prevalecer as três causas de aumento, tendo em vista sua importância para o desenrolar e a consumação da prática delitiva. Outrossim, incidindo na mesma fase da dosimetria e sendo vedada a aplicação de aumentos sucessivos – em razão das três causas de aumento, com frações diversas – somam-se as três, limitando-se a 3/3.

"Na terceira fase, coexistem três causas de aumento de pena, o concurso de agentes, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima, todas igualmente relevantes para o sucesso da empreitada criminosa.

Em que pese a faculdade conferida pelo artigo 68, parágrafo único do Código Penal, melhor que as três majorantes sejam consideradas no presente caso, em razão da maior gravidade que cada uma desempenhou no decorrer da ação criminosa.

(...)

Em vista disso, a magistrada de piso aplicou dois aumentos sucessivos, em 1/3 (mínimo legal), referente ao concurso de agentes e à restrição de liberdade das vítimas e, posteriormente, outro aumento de 2/3, patamar fixo atinente ao uso de arma de fogo.

Contudo, as duas causas de aumento incidem na mesma fase da dosimetria, sendo vedados aumentos sucessivos, razão pela qual exaspero a pena, uma única vez, em 3/3 (1/3 + 2/3) (...)" (Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Criminal 1500606-45.2021. Relator: Desembargador Xisto Range. Julgamento: 8 de setembro de 2021). Diante da incidência do § 1º, do artigo 158, do Código Penal, o acréscimo será de 1/3.

Considerando os elementos acima e os demais parâmetros contidos no artigo 59, do Código Penal, fixo:

Para o artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I, do Código Penal: observada a identidade objetiva e subjetiva nos roubos praticados, a pena-base, em seu mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Deixo de atenuar a reprimenda pela incidência do 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, por já estar em seu patamar mínimo para esta fase da dosimetria, não podendo ficar aquém disso, conforme o assentado pelo Superior

Tribunal de Justiça em sua Súmula 231. Não há outras atenuantes ou agravantes. Procedo, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, ao acréscimo de 3/3 em razão das causas de aumento especiais previstas nos incisos II e V, do § 2º, e inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal, ou seja, a pena resulta em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento 20 (vinte) dias-multa. Não há outras causas de aumento ou de diminuição.

Nos termos do artigo 70, do Código Penal, aplico somente uma das penas, considerando que iguais, aumentada em 1/3, em razão do considerável número de pessoas vitimadas, perfazendo: 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e, nos termos do artigo 72, do Código Penal, pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, calculados na base;

Para o artigo 158, §§ 1º, primeira parte, e 3º, do Código Penal: observada a identidade objetiva e subjetiva nas extorsões praticadas, a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Deixo de atenuar a reprimenda pela incidência do 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, por já estar em seu patamar mínimo para esta fase da dosimetria, não podendo ficar aquém disso, conforme o assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 231. Não há outras atenuantes ou agravantes. Procedo, nos termos do § 1º, do artigo 158, do Código Penal, ao acréscimo de 1/3, em razão da causa de aumento prevista para o concurso de dois ou mais agentes e emprego de arma de fogo, ou seja, a pena resulta em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento 13 (treze) dias-multa. Não há outras causas de aumento ou diminuição

Nos termos do artigo 70, do Código Penal, aplico somente uma das penas, considerando que iguais, aumentada em 1/3, em razão do considerável número de pessoas vitimadas, perfazendo: 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e, nos termos do artigo 72 do Código Penal, pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, calculados na base;

Nos termos do artigo 69, do Código Penal, somo as penas, o que resulta em 21 (vinte e um anos) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 99 (noventa e nove) dias-multa.

À míngua de qualquer outra causa legal de alteração, torno estas definitivas.

Para o condenado, determino o regime fechado para início do cumprimento da pena, por ser este o regime que mais se coaduna com a natureza do crime, qual seja, roubo em concurso material com extorsão, cometidos, ambos, em pluralidade de agentes e mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo. Ademais, a reprimenda supera oito anos, sendo, portanto, o regime legalmente previsto, conforme artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal.

Neste sentido: "Embora primário, se o réu comete crime de roubo, não pode iniciar o cumprimento da pena em regime semi-aberto, pois se trata de infração repugnante, que desassossega a sociedade, pondo-a em perigo permanente, causando traumas profundos em suas vítimas" (Julgados do TACRIM 94/334).

É inaceitável a aplicação do regime mais brando. Isso porque o crime foi cometido com grave ameaça contra pessoa, em concurso de agentes e restrição de liberdade, mediante emprego de arma de fogo, bem como em concurso de crimes.

Ora, diante das circunstâncias acima evidenciadas pela grave ameaça e violência à pessoa, a substituição da pena privativa de liberdade é incompatível.

Trata-se de delitos que causam intranquilidade coletiva e de acentuada gravidade, como o roubo com três causas de aumento de pena (concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo) e extorsão, praticado em concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, em concurso de crimes. Pelas razões acima e pela quantidade de pena, sendo crimes revestidos de grave ameaça à pessoa, é inaplicável, ainda, a suspensão condicional da pena.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO GABRIEL ROBERTO GALVÃO DA CRUZ, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 21 (vinte e um anos